

1502118-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... o réu foi surpreendido, em conhecido ponto de tráfico, em companhia de terceiro e na posse de de entorpecentes, que dispensou antes da apreensão, ao que se seguiu admissão informal do delito.

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - divididas em porções individuais - permitem afirmar o tráfico ilícito.

Por tais sucessos, de rigor a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502118-98.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502118-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021618/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22619137 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 577/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2021618 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS PEREIRA DE FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

VINICIUS PEREIRA DE FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06 cc art 61, II, "j" do Código Penal, porque no dia 24 de janeiro de 2022, por volta de 18h15min, à Rua Henrique Barsotti, nº 129, Capão Redondo, nessa Cidade e Comarca da Capital, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, estaria trazendo consigo, para fornecimento a terceiros, 299 (duzentas e noventa e nove) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como "maconha", com peso líquido total de 1.263,3 g (Lacre 0036852), e 66 (sessenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 26,7g (Lacre 0036852), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, em 21 de fevereiro de 2022 (fls. 74/75), o réu foi citado (fls. 107) e ofereceu resposta à acusação (fls. 99/106), o que não impediu o

prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório dos réu

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia e enfatizou a reincidência do réu.

De seu turno, a DEFESA CONSTITUIDA requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência probatória. Para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários. É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de informação e de convicção, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da ação penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 2/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01) e Exibição e Apreensão (fls. 7) e dos Laudos de Constatação (fls. 18/21) e de Exame Químico-toxicológico (127/129), além da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria delitiva pode ser, tranquilamente, creditada ao réu. Em interrogatório judicial, o réu disse que se encontrava no local dos fatos em companhia de outra pessoa que conseguiu correr, quando os policiais chegaram, frisando que era o seu primeiro dia no tráfico e apenas ajudava "Jeremias", inclusive na função de olheiro, sendo que este rapaz jogou a sacola de drogas apreendida pelos policiais. Acrescentou que estava drogado, há dois dias, razão por que não conseguiu correr. Reside com o pai, aposentado e tem antecedentes por delito de roubo. Negou a venda de drogas na data do crime e também não portava dinheiro. Finalmente, disse ter sido ameaçado pelos policiais na delegacia de polícia.

As declarações do réu podem ser entendidas como confissão espontânea, elemento idôneo de prova, porque afinada com o restante do acervo probatório reunido. E, nessa quadra, ainda que o réu tenha sugerido trabalho como olheiro - o que não restou demonstrado, porque estava na posse da sacola de drogas apreendida -, tal conduta não descaracteriza a traficância, na medida em que para a tipificação do delito descrito pelo artigo 37 da Lei de Drogas se exige vínculo esporádico e eventual, não se enquadrando a conduta de "olheiro" que é praticada mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitarão a prática do tráfico de drogas.

A testemunha Edson Padilha, policial militar, disse que o réu foi surpreendido durante a mercancia de entorpecentes, em companhia de indivíduo não identificado, durante patrulhamento, e, quando tentou fugir, foi detido, dispensando uma sacola, no interior da qual havia drogas acondicionadas em saquinhos e garrafinhas pequenas de plástico. O réu, que não conhecia, confessou envolvia o tráfico de entorpecentes há três e o seu comparsa não foi detido, ainda que solicitado apoio a outra viatura.

No mesmo sentido, a testemunha Júlio César da Costa, também policial militar,

Não há razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação ou o cometimento de arbitrariedades, hipóteses que não se revelam no caso dos autos.

Acerca da relevância dos depoimentos de policiais em juízo:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-

se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer, em juízo, em que circunstâncias o réu foi surpreendido, em conhecido ponto de tráfico, em companhia de terceiro e na posse de de entorpecentes, que dispensou antes da apreensão, ao que se seguiu admissão informal do delito.

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - divididas em porções individuais - permitem afirmar o tráfico ilícito.

Por tais sucessos, de rigor a condenação do réu VINICIUS pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem das penas, de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas

Na primeira fase, não se revela dolo anormal à espécie e portanto a pena-base se mantém no mínimo legal. Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência, permitindo a compensação, nos termos do artigo 37 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Não incide, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II "j" do Código penal, à mingua de nexo entre o estado de pandemia e atuação do réu, na medida em que se trata de pessoa envolvida no tráfico e dependente de drogas, como afirmado por seus defensores, que relatam esforço da família em livrá-lo do vício. Nessa quadra, não se mostra adequado o reconhecimento da circunstância agravante. Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitivas penas em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu VINICIUS PEREIRA DE FRANÇA, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da natureza do delito e da conduta social do agente, reincidente.. Apesar de suspensa a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com a Resolução nº 5/2.012, do Senado Federal, a natureza do delito, já mencionada, não se coaduna com a benesse almejada, anotando-se que não há comprovação de atividade lícita nos autos, impondo-se a rejeição do pleito defensivo, com supedâneo no artigo 44, inciso III, do Código Penal, inclusive pelo quantum de pena aplicado.

Indefiro o recurso em liberdade uma vez presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, reforçados por sentença condenatória. No que diz respeito à Recomendação CNJ 62/2020, prepondera o interesse coletivo aos interesses pessoais do agente e não há, nos autos, prova de que não possa permanecer recolhido em estabelecimento prisional por força de questão específica de saúde. .RECOMENDE-SE O RÉU AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.

Condeno, ainda, o réu no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, providencie-se o quanto necessário para a incineração das drogas e perdimento do numerário apreendido na posse do réu, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, e promova-se a liquidação das custas processuais e das penas pecuniárias impostas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 31 de março de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA